GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

Cấp Sơ cấp · Buổi 1

Kiến thức nền tảng về quyền lao động

90 phút

Học trực tuyến

Dành cho người mới



Tài liệu phục vụ mục đích giáo dục về quyền lao động

BUỔI 1

Sau buổi học, bạn sẽ có thể...



Kiến thức

- Kể được 5+ nhóm quyền lao động cơ bản
- Phân biệt công ước ILO C87 và C98
- Hiểu khoảng cách “luật” và “thực tế”



Kỹ năng

- Nhận diện 5 dạng vi phạm phổ biến
- Kể lại một vụ vi phạm theo mẫu 3 bước
- Đặt câu hỏi để nhìn ra vấn đề



Thái độ

- Tin quyền lao động là chính đáng
- Hiểu biết đi cùng sự an toàn
- Sẵn sàng đồng hành cùng đồng nghiệp

KHỞI ĐỘNG · 10 PHÚT

Bạn đã từng chứng kiến điều gì bất công ở nơi làm việc?

- Bị nợ / trừ lương
- Ép tăng ca
- Không có bảo hộ
- Bị đối xử bất công
- Chuyện khác

Chọn nhiều đáp án · trả lời ẩn danh qua poll

PHẦN 1 · 25 PHÚT

Bảy nhóm quyền cơ bản

theo Bộ luật Lao động 2019 (hiệu lực 01/01/2021)



Hợp đồng lao động



Tiền lương & lương tối thiểu



Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi



Nghỉ thai sản



An toàn, vệ sinh lao động



Kỷ luật & sa thải



Thương lượng tập thể

PHẦN 1 · QUYỀN 1–2

Hợp đồng lao động & Tiền lương

Hợp đồng lao động

- Phải lập bằng văn bản (trừ việc dưới 1 tháng)
- Chỉ 2 loại: không xác định thời hạn & xác định thời hạn (tối đa 36 tháng)
- Bạn có quyền giữ 1 bản hợp đồng
- Không ký "hợp đồng trắng", không nộp bản chính giấy tờ tùy thân

Tiền lương

Lương thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng (từ 01/01/2026):

Vùng	Tháng	Giờ
I	5.310.000đ	25.500đ
II	4.730.000đ	22.700đ
III	4.140.000đ	20.000đ
IV	3.700.000đ	17.800đ

Trả lương chậm · ép tăng ca không lương · trừ lương tùy tiện = dấu hiệu vi phạm

PHẦN 1 · QUYỀN 3–4

Thời giờ làm việc · Nghỉ thai sản

Thời giờ làm việc & nghỉ ngơi

- Tối đa 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần
- Tăng ca phải đồng ý, ≤ 40 giờ/tháng (thường ≤ 200 giờ/năm)
- Nghỉ giữa ca ≥ 30 phút; nghỉ tuần ≥ 24 giờ liên tục; phép năm ≥ 12 ngày

Nghỉ thai sản

- Lao động nữ nghỉ 6 tháng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
- Cấm sa thải vì kết hôn, mang thai, nuôi con dưới 12 tháng
- Lao động nam có bảo hiểm được nghỉ khi vợ sinh

PHẦN 1 · QUYỀN 5–7

An toàn lao động · Kỷ luật · Thương lượng tập thể



An toàn, vệ sinh lao động

- Được cấp bảo hộ, được huấn luyện, khám sức khỏe định kỳ
- Được từ chối việc nếu thấy rõ nguy cơ đe dọa tính mạng — và báo ngay



Kỷ luật & sa thải

- Phải đúng trình tự, có căn cứ trong nội quy; được tự bào chữa
- Cấm phạt tiền / cắt lương thay kỷ luật; cấm xúc phạm nhân phẩm



Thương lượng tập thể

- Cùng nhau thương lượng về lương, bữa ăn ca, điều kiện làm việc
- “Nói cùng một tiếng nói” thay vì mỗi người đơn lẻ và yếu thế

PHẦN 2 · 15 PHÚT

Quyền theo tiêu chuẩn quốc tế (ILO)

ILO là Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, đặt ra tiêu chuẩn lao động cho các nước thành viên.

C98 Thương lượng tập thể

Bảo vệ người lao động khỏi bị phân biệt đối xử vì tham gia công đoàn; thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện.

Việt Nam đã phê chuẩn (2019)

C87 Tự do hiệp hội

Người lao động được tự do thành lập và gia nhập tổ chức của mình mà không cần xin phép trước.

Việt Nam chưa phê chuẩn

Ghi nhớ: Việt Nam cam kết cân nhắc phê chuẩn C87 (gắn với CPTPP, EVFTA) nhưng đến nay vẫn chưa. Bộ luật Lao động 2019 (Chương XIII) cho phép lập tổ chức đại diện tại cơ sở, song vẫn nhiều ràng buộc.

PHẦN 3 · 12 PHÚT

“Quyền trên giấy” và “quyền thực tế”

Luật ghi một đằng, thực tế đôi khi diễn ra một nẻo — nhận ra khoảng cách này để không tự trách mình.

QUYỀN TRÊN GIẤY (luật)		THỰC TẾ THƯỜNG GẶP
Được giữ 1 bản hợp đồng	→	Công ty giữ cả 2 bản, bạn không có bằng chứng
Tăng ca phải tự nguyện, có giới hạn	→	Bị ép ký “đơn tự nguyện”, tăng ca vượt mức
Được lập tổ chức đại diện	→	Bị gây khó dễ, theo dõi khi đứng ra tổ chức
Không bị sa thải vì mang thai	→	Bị “điều chuyển”, cắt việc, ép nghỉ khéo léo

Các vấn đề đặc thù về giới

Nhiều ngành (dệt may, da giày, điện tử) có phần lớn công nhân là nữ. Một số vi phạm cần được gọi tên rõ:



Quấy rối tình dục

Từ lời nói, cử chỉ đến hành vi. Luật đã cấm và yêu cầu doanh nghiệp có quy trình xử lý.



Phân biệt đối xử

Ép cam kết "không có thai 1–2 năm", cắt việc khi mang thai hoặc khi kết hôn — đều trái luật.



Thiếu điều kiện cho lao động nữ

Không bố trí thời gian nghỉ theo quy định; môi trường vệ sinh không phù hợp.

PHẦN 4 · 10 PHÚT

Năm quyền thường bị xâm phạm nhất

1	**Tiền lương & làm thêm giờ**	Trả chậm, ép tăng ca sai quy định, trừ lương tùy tiện
2	**Hợp đồng lao động**	Không ký, giữ bản hợp đồng của bạn, ký sai loại hợp đồng
3	**An toàn, vệ sinh lao động**	Thiếu bảo hộ, môi trường độc hại, không huấn luyện
4	**Bảo hiểm xã hội & thai sản**	Không đóng / đóng thiếu bảo hiểm; gây khó khi nghỉ thai sản
5	**Quyền tổ chức & thương lượng**	Cản trở, đe dọa người đứng ra đại diện tập thể

PHẦN 5 · 13 PHÚT · THỰC HÀNH

Kể lại một trường hợp vi phạm

Chia phòng nhỏ 2–3 người · mỗi người kể một tình huống theo mẫu 3 bước

1 Sự việc

Chuyện gì đã xảy ra?

Ví dụ: *Cả xưởng bị giữ tăng ca 3 giờ mỗi tối, 2 tuần liền, không hỏi ý kiến.*

2 Quyền bị vi phạm

Điều này đụng đến quyền nào?

Ví dụ: *Thời giờ làm việc & quy định làm thêm giờ tự nguyện.*

3 Hệ quả

Ai chịu thiệt và thiệt thế nào?

Ví dụ: *Kiệt sức, mất thời gian cho gia đình, không được tính đúng lương tăng ca.*

An toàn: Không nêu tên thật của người, quản lý hay công ty. Đổi tên, đổi chi tiết. Mục tiêu là học cách nhìn ra vi phạm.

TỔNG KẾT · 5 PHÚT

Ba điều cần nhớ

Quyền lao động là điều pháp luật bắt buộc — không phải ơn huệ của công ty.

Có khoảng cách giữa quyền trên giấy và thực tế; nhận ra nó là bước đầu để tự bảo vệ.

Hiểu biết đi cùng an toàn: biết quyền của mình, nhưng luôn thận trọng.

Bài tập về nhà

- Viết ra (giữ riêng, không có danh tính) một tình huống bạn nghi ngờ có vi phạm, theo mẫu 3 bước.
- Đánh dấu quyền nào trong “5 quyền” gần với hoàn cảnh của bạn nhất.